

Señor Juez:

Informo a usted que, con fecha once de abril del año próximo pasado, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley número 32297, Ley que modifica la Ley 27728 – Ley del Martillero Público, La ley 30229 – Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales, precisando que el sistema REMAJU no contempla la posibilidad de incorporación y participación de martillero público.

Lo que informo para los fines de ley.

Miraflores, 06 de enero del 2025

2º JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE: 29924-2023-0-1817-JR-CO-02

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : DE LA CRUZ TIPIAN CESAR ADOLFO
ESPECIALISTA : YACILA CATAORA ANDY YSABEL
DEMANDADO : HUAMAN TORRES, ARTURO SANTIAGO
SEOPA ROJAS, EDITH
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU

Resolución número siete

Miraflores, dos de enero del dos mil veinticinco

Vista la razón que se tiene a la vista, Téngase presente, y proveyendo conforme corresponde, y Atendiendo:

Primero: Que, mediante escrito de fecha veintiséis de junio del año próximo pasado, la ejecutante solicitó se convoque a remate judicial electrónico en primera convocatoria los inmuebles inscritos en la partida número 15249531 y 15349486 (siendo correcto 15249486. **Segundo:** Que, el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229 y la Ley N° 32297, establece que, "Apr obada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) (...)" **Tercero:** Que, en el presente caso la solicitud de remate cumple con los requisitos señalados en los incisos a) y b) del artículo 12° de la Ley N° 30229, cuyo inciso c) ha sido modificado por la Ley N° 32297, e n el sentido que, la resolución que disponga el remate electrónico judicial debe contener un resumen descriptivo del bien, incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización, nombrando al martillero público en forma correlativa. **Cuarto:** Que, los numerales 13.1, 13.2 y 13.3 del artículo 13° de la Ley N° 30229, modificado por la Ley N° 32297, señala que, en caso de no haber postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el martillero público a cargo lo declara desierto; en este supuesto el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial; de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo en quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial; finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial. **Quinto:** Que, de la razón dada por la especialista legal

se constata que existe imposibilidad técnica para el propósito de incorporar en el sistema REM@JU al martillero público y, además, se desconoce la existencia de nómina o registro para efectuar la designación en forma correlativa, por lo que, en tal virtud, en observancia y resguardo del derecho a la tutela jurisdiccional que contempla el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, principio y derecho de la función jurisdiccional que comprende al derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, este órgano jurisdiccional deberá proceder a convocar a remate electrónico sin participación del órgano de auxilio judicial citado, por las razones expresadas, criterio jurisdiccional que se adopta para optimizar el anotado derecho fundamental y que será mantenido en tanto que las deficiencias técnicas no sean superadas.

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con las normas citadas, **SE RESUELVE:** CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL (REM@JU) a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble hipotecado:

1. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:
 - a) **DESCRIPCION DEL INMUEBLE:** Departamento G-407 – Cuarto Piso, Edificio G, ubicado en Calle Las Hiedras número 129, Urbanización Conjunto Residencial Ciudad Verde, IV Etapa – Distrito Puente Piedra, Provincia y Departamento Lima, inscrito en la partida electrónica número 15249531 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.
 - b) **CARGAS Y GRAVÁMENES:** En el Asiento D00003 de la Partida número 15249531 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, se ha inscrito una constitución de hipoteca hasta por la suma de S/. 177,318.11 soles, a favor del Banco de Crédito del Perú.
 - c) **TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA.** En autos asciende a la suma de **S/. 196,897.23 SOLES** (Ciento noventiseis mil ochocientos noventisiete y 23/100 soles).
 - c.1) **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **S/. 131,264.82 SOLES** (Ciento treintin mil doscientos sesenticuatro y 00/100 soles).
 - c.2) **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/. 111,575.10 SOLES** (Ciento once mil quinientos setenticinco y 10/100soles).
 - c.3) **EN TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/. 94,838.83 SOLES** (Noventicuatro mil ochocientos treintiocho y 83/100 soles).
2. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

- a) **DESCRIPCION DEL INMUEBLE:** Estacionamiento N.º 69 - Primer Piso, Edificio G, ubicado en Calle Las Hiedras Nro. 119, Urbanización Conjunto Residencial Ciudad Verde – IV Etapa, Distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima”, inscrito en la partida electrónica número 15249486 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.
- b) **CARGAS Y GRAVÁMENES:** En el **Asiento D00003** de la Partida número 15249486 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, se ha inscrito una constitución de hipoteca hasta por la suma de S/. 177,318.11 soles, a favor del Banco de Crédito del Perú.
- c) **TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA.** En autos asciende a la suma de **S/. 31,600.00 SOLES** (Treintiun mil seiscientos y 00/100 soles).

c.1) EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **S/. 21,066.67 SOLES** (Veintiun mil sesentiseis y 67/100 soles).

c.2) EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/. 17,906.67 SOLES** (Diecisiete mil novecientos seis y 67/100 soles).

c.3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/. 15,220.67 SOLES** (Quince mil doscientos veinte y 67/100 soles).

OBLAJE: Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17^{o1} del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

PUBLICACIÓN: Procédase una vez consentida y/o ejecutoriada la presente resolución a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** de los avisos de convocatoria conforme el artículo 15^{o2} de la Ley N° 30229; **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en los inmuebles materia de litis, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate al responsable del Servicio de Remate Electrónicos Judiciales de Puente Piedra – Ventanilla.

2º JUZGADO CIVIL-COMERCIAL**EXPEDIENTE: 29924-2023-0-1817-JR-CO-02****MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS****JUEZ : DE LA CRUZ TIPIAN CESAR ADOLFO****ESPECIALISTA : YACILA CATAORA ANDY YSABEL****DEMANDADO : HUAMAN TORRES, ARTURO SANTIAGO
SEOPA ROJAS, EDITH****DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU****Resolución número ocho****Miraflores, veinte de abril del dos mil veintiséis. -**

Dado cuenta en la fecha el escrito número 11151-2026, de fojas 230 a 232, presentado por la accionante, A lo que solicita, y proveyendo conforme corresponde, y Atendiendo: Atendiendo:

Primero: Que, en el presente caso la accionante solicita se corrija la resolución número siete, que convocó a remate electrónico judicial, en el sentido que, en el numeral 01, literal "c" de su parte resolutoria se ha consignado, erróneamente, el precio base de remate y, por ende, las bases del remate en primera, segunda y tercera convocatoria contienen error. Habiéndose consignado la suma de s/. 196,897.23 soles, cuando lo correcto es s/. 165,297.23 soles. **Segundo:** Que, el artículo cuatrocientos siete del Código Procesal Civil, establece que antes que la resolución cause ejecutoria, el Juez puede, de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno, puede corregir cualquier error material evidente que contenga. Los errores numéricos y ortográficos pueden corregirse incluso durante la ejecución de la resolución. **Tercero:** Que, haciendo revisión de autos se desprende que mediante resolución número siete, este despacho convocó a remate electrónico judicial el Departamento G-407 – Cuarto piso Edificio G, ubicado en Calle Las Hiedras número 129, Urbanización Conjunto Residencial Ciudad Verde, IV Etapa – Distrito Puente Piedra, Provincia y Departamento Lima, inscrito en la partida electrónica número 15249531 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, habiéndose consignado en el punto c) que la suma de s/. 196,897.23 soles correspondía a la tasación actualizada del citado inmueble. **Cuarto:** Que, al corroborar la tasación aparejada a la demanda (anexo 1k) que obra de fojas 63 a 84 se desprende que efectivamente el valor comercial del inmueble consignado asciende a la suma de es s/. 165,297.23 soles, conforme se aprecia de la captura que se tiene a la vista:

DATOS DEL INMUEBLE 1 Departamento G 407		
DIRECCIÓN RRPP Departamento G - 407 - Cuarto Piso Edificio G calle Las Hiedras Número 129 Urbanización Conjunto Residencial Ciudad Verde - IV Etapa, Distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima		
DISTRITO	Puente Piedra	PROVINCIA Lima
PARTIDA REGISTRAL	15249531	DEPARTAMENTO Lima
RESULTADOS DE VALORIZACIÓN		
VALORES DEL INMUEBLE 1	VALOR COMERCIAL	VALOR DE REALIZACIÓN
MONEDA S/	165,297.23	123,972.92
MONEDA US \$.	41,847.40	31,385.55

Siendo ello un error material, evidente y subsanable, de conformidad a lo previsto en el artículo 407° del Código Procesal Civil, **SE RESUELVE CORREGIR LA RESOLUCION NUMERO SIETE**, entendiéndose que, en la parte resolutoria del auto de convocatoria, punto C), debe decir:

TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA. En autos asciende a la suma de **S/. 165,297.23 SOLES** (Ciento sesenticinco mil doscientos noventa y siete y 23/100 soles).

c.1) EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **S/. 110,198.15 SOLES** (Ciento diez mil ciento noventa y ocho y 15/100 soles).

c.2) EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/. 93,668.43 SOLES** (Noventa y tres mil seiscientos sesenta y ocho y 43/100 soles).

c.3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/. 79,618.17 SOLES** (Setenta y nueve mil seiscientos dieciocho y 17/100 soles).

La presente resolución forma parte integrante de la resolución número tres.